النكاح وكيله الحلال ولا تزوج المحرمة (ولا يصح) النكاح في ذلك كله (السابع) من المحظورات (الوطء في الفرج) وطأ يوجب الغسل ولو كان المجامع ساهيا أو جاهلا أو مكرها أو نائمة (ودواعيه و) من المحظورات (المباشرة) أي مباشرة الرجل المرأة (دون الفرج) لما في ذلك من اللذة واستدعاء الشهوة المنافي ذلك للاحرام ولا يفسد النسك (والاستمناء وفي جميع المحظورات المتقدمة (الفدية الا القتل القمل وعقد النكاح) لانه عقد فسد لاجل الاحرام فلم تجب به فدية ولا فرق فيه بين الاحرام الصحيح والفاسد قاله في الشرح (وفي البيض والجراد قيمته مكانه) أي مكان الاتلاف ولا يضمن البيض المذر ولا ما فيه فرخ ميت سوى بيض النعام فان لقشره قيمة فيضمنه بقيمته (وفي الشعرة) الواحدة (أو الظفر) الواحد (اطعام مسكين) وفي قص بعض الظفر ما في جميعه وكذا قطع بعض الشعرة (وفي الاثنين) من ظفرين أو شعرتين (اطعام اثنين) أي مسكينين (والضرورات تبيح للمحرم المحظورات ويفدي)

(باب الفدية)

أي هذا باب يذكر فيه أقسام الفدية وقدر ما يجب ومستحقه (وهي ما) أي دم أو صوم أو اطعام (يجب بسبب الاحرام) كدم متعة ودم قران وما وجب لترك واجب او احصارا أو لفعل محظور (أو) بسبب (الحرم) المكي كالواجب في صيده ونباته وله تقديمها على المحظور واذا احتاج الى فعله لعذر كاحتياج لحلق ولبس وطيب (وهي) أي الفدية (قسمان) في التحقيق (قسم على التخيير وقسم على الترتيب فقسم التخيير كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس) من الذكر والوجه من الانثى (وازالة أكثر من شعرتين أو) تقليم أكثر (من ظفرين والامناء بنظرة والمباشرة بغير انزال مني بخير) المخرج في فدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وازالة أكثر من شعرتين أو ظفرين والامناء بنظرة (بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو اطعام ستة مساكين لكل مسكين) منهم (مد بر) فقط (أو نصف صاع من غيره) أي من تمر أو شعير (ومن التخيير جزاء الصيد يخير فيه) من وجبت عليه الفدية (بين) ذبح (المثل) للصيد (من النعم أو تقويم المثل) بجعل التلف) أي تلف الصيد أو بقرب محل التلف (ويشترى بقيمته طعاما يجزئ) اخراجه (في الفطرة) كواجب في كفارة (فيطعم كل مسكين مدا بر او) يطعم كل مسكين (نصف صاع من غيره) أي غير البر (أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما) والاصل في ذلك قوله جلا وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم الآية (وقسم الترتيب كدم المتعة) وهو دم نسك لا جبران يجب بسبعة شروط أحدها ان لا يكون من حاضري المسجد الحرام وهم أهل مكة والحرم ومن كان دون مسافة قصر الثاني ان يعتمر في أشهر الحج والاعتبار بالشهر الذي أحرم فيه الثالث ان يحج من عامه الرابع ان لا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر الخامس أن يحل من العمرة قبل احرامه بالحج السادس أن يحرم بالعمرة من الميقات أو من مسافة قصر فاكثر عن مكة السابع أن ينوي التمتع في ابتداء العمرة أو أثنائها ولا يعتبر كون النسكين عن واحد (و) دم (القران و) دم (ترك الواجب) كترك الاحرام من الميقات (و) دم (الاحصار والوطء ونحوه فيجب على متمتع) استوفى الشروط السبعة (وقارن وتارك واجب دم فان عدمه) أي عدم المتمتع والقارن الهدى (أو) عدم (ثمنه صام ثلاثة أيام في الحج) قيل معناه في أشهر الحج وقيل في

وقت